

1523769-26.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... e o copom irradiou Fiat Argo, prata, praticando roubo em um motel na Zona Leste. Abordaram e havia três homens e uma mulher no interior. No carro havia um celular e Mikaela falou ter sido objeto do roubo. O copom contatou vítima, que reconheceu os agentes no DP. No início eles negaram o roubo, mas, depois, confessaram. Reconheceu Leonardo, que marcou o encontro, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1523769-26.2021.8.26.0228 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 22 de novembro de 2021, faço estes autos conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de Direito o(a) Dr(a). FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

1523769-26.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão (COVID-19)

Indiciado:

CRISTYAN TORRES SILVA e outros

Vistos.

LEONARDO FELIPE DA CRUZ, nome social Larissa, CRISTYAN TORRES SILVA, DIEGO DA SILVA ROCHA, nome social Daniele, e MIKAELA SANTOS DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, II, e no artigo 158, § 1º, na forma do artigo 69, caput c.c. artigo 61, II, "j", todos do CP, porque, em 30 de setembro de 2021, por volta das 16h30, no motel "Duplex", situado na avenida Conde de Frontin, 542, Chácara Califórnia, nesta Capital, em ocasião de calamidade pública, em concurso de agentes, unidade de desígnios e divisão de tarefas entre eles, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça, um aparelho celular da marca Samsung e R\$200,00, pertencentes à vítima Pedro Dias de Brito; e porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, em concurso de agentes, unidade de desígnios e divisão de tarefas entre eles, constrangeram a vítima Pedro, mediante violência e grave ameaça, a realizar transferências bancárias, uma no valor de R\$ 4.000,00, e duas no valor de R\$ 2.000,00 cada, e assim obtiveram para si indevida vantagem econômica.

A denúncia foi recebida e a defesa preliminar foi apresentada.

Durante a instrução, foram juntados documentos, bem como foram ouvidas vítima e testemunhas e os réus foram interrogados (audiovisual).

Memoriais (fls. 356/368, 371/396).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

As materialidades delitivas ficaram comprovadas pelo auto de exibição, apreensão e entrega de quatro aparelhos celulares (fls. 54/56) e pelos prints das conversas mantidas entre vítima e Larissa.

Quanto à autoria é incontestado, diante da prisão em flagrante dos agentes, logo após o delito, dentro do veículo usado na empreitada, na posse do celular da vítima, e do reconhecimento extrajudicial e judicial parcial pelo ofendido (fls. 24/25).

Ainda, há imagens das câmeras de segurança, em que é possível visualizar todos os agentes, em parte da ação, e a fuga deles, juntos, no automóvel.

Segue a narrativa detalhada da vítima em sede judicial.

A vítima Pedro Dias de Brito reconheceu com dúvidas Leonardo e Cristyan em juízo e relatou que na delegacia reconheceu três pessoas, sem dúvidas, ocasião em que mostraram quatro indivíduos. Não sabia sobre o rapaz, pois não o viu em seu quarto. Tinha aplicativo Tinder e marcou encontro com a pessoa no Shopping Tatuapé. A pessoa atrasou um pouco e ficou com receio. Depois, a pessoa veio e entrou no carro, pilotando na Radial, sentido bairro. Entre o Tatuapé e o Carrão há um motel e entrou. A moça pediu o documento da mulher e entregou os dois, mas ela fez uma ligação para que a mãe mandasse o lado do documento, pois não o tinha. Isso foi pelo celular. A moça os liberou em 5 minutos. Entraram e chegaram no quarto. Foi tomar banho e, ao voltar, havia três pessoas dentro do quarto, e uma delas o empurrou, obrigando-o a fazer um pix de R\$4.000,00 e outros dois de R\$2.000,00. Estava com uma pessoa e havia mais duas quando saiu do banheiro. Elas arrancaram o fio do interfone e saíram pela porta, ficando preso e gritando por socorro. Em cinco minutos a moça abriu e saiu. Havia um casal e pediu socorro. Ligaram para a polícia. Parece que o pessoal do motel ligou para a polícia também. Antes de sair, havia uma janela e a abriu, sendo que elas pelevavam para sair, pedindo seu celular. Elas pularam o muro do motel. A polícia chegou. Na delegacia, soube que tinham pegado as pessoas e reconheceu os três. A menina do pessoal do motel disse que quando a moça entrou, veio um carro atrás que entrou junto, com um rapaz. Foi ao DP reconhecer e havia um homem que ficou fora do quarto. Pegaram as imagens do motel e passaram para a polícia. Parece que o copom indicou as placas do carro e o pegaram em Congonhas, Santo Amaro. Levaram dinheiro do depoente, cerca de R\$300,00. Devolveram R\$200,00 na delegacia. Ninguém indicou o motel. Levou um empurrão ao sair do banheiro. Levaram seu celular e ele foi recuperado. Na delegacia lhe devolveram o bem. Fez o pix, pois o agrediram e ficou com medo, tremendo. Julia combinou programa com o depoente por R\$200,00. Quase tem certeza que tinha uma nota de R\$200,00 e levava mais de R\$300,00. Não conversaram o tempo do programa. A moça não saiu do carro após irem embora do shopping. Não perguntou sobre companhia de outras garotas. Julia ficou de um lado, como se não soubesse de nada, quem o ameaçou foi uma moça magrinha, morena, aparentando ter 25 anos. Os R\$4.000,00 foram transferidos na hora, a um tal de Cristyan. No segundo pix de R\$2.000,00 veio uma mensagem de validação. Tentou por duas vezes. Eles foram efetivados. Levaram seu celular e não viu mais nada. Elas obrigaram-no a fazer o pix, ameaçando-o verbalmente. Apagou tudo do Tinder, pois ficou com medo de lhe procurarem. A somar, os depoimentos da testemunha e dos policiais responsáveis pelo flagrante foram no mesmo sentido, ratificando tais declarações.

Giuliana Cruz Lagana reconheceu pessoa estranhas ao feito em relação à ré Mikaela, em juízo, e reconheceu com certa dúvida Leonardo, Diego e Cristyan. Disse que, na delegacia, teve certeza e era nítido. É a gestora responsável pela rede do motel e foi chamada, pois um hóspede falou ter sido roubado e as pessoas estariam no pátio, quando as colaboradoras chamaram a polícia. Foi ao local e acompanhou os policiais. Chamaram a polícia. Pedro foi trancado no quarto. Tem imagens salvas. Pedro entrou com a moça por volta de 14hs e outro carro entrou em seguida, um casal, pedindo suíte próxima da do Pedro. Fizeram o registro e o segundo carro estacionou no pátio, parando perto do acesso. Duas pessoas que estavam escondidas no banco de trás do carro entraram nessa suíte e subiram para a parte de cima, onde ficava a suíte alugada e a do ofendido. As colaboradoras ligaram na segunda suíte e não atenderam. Foram até lá e ouviram barulho na suíte da vítima. A funcionária bateu na porta e pediu o registro, sendo que informaram que era menor de idade. Logo ela acionou a polícia, pois não pode haver menor de idade no motel. Duas desceram com o

casal esperando no carro e tentaram forçar o portão. Três pessoas pularam o portão e o carro foi embora. As colaboradoras subiram para ver Pedro, que tinha sido trancado na suíte. A polícia chegou em dois minutos após a evasão com o carro. O carro era cor prata ou branco. A que entrou com Pedro mostrou um documento digital no celular. Só o casal do outro carro foi identificado. Viram as pessoas escondidas, pois ao abrir a porta, duas pessoas correram de dentro do carro, estando abaixadas no banco de trás. O casal identificou-se e precisa puxar o sistema, pois não os tem no momento. O carro é registrado pelas câmeras e anotam a placa. As pessoas não pagaram o quarto. Na saída do segundo carro, o rapaz jogou R\$200,00 na gaveta. Havia quatro pessoas no carro, segundo as imagens. Poderia haver mais pessoas escondidas no porta malas. Três pessoas pularam o muro e uma forçou o portão. Ao subir na suíte com um dos policiais, o interfone tinha sido arrancado e estava do lado de fora da suíte. Tem câmeras em todos os lugares, pois não podem entrar pessoas sem identificação. Na pandemia só aceitavam duas pessoas por suíte.

O policial militar Jair Araujo Silva informou que estavam em patrulhamento e souberam via copom sobre roubo em motel na Zona Leste, passando a placa, sendo que o localizaram com quatro pessoas dentro, os roubadores do referido motel. O celular da vítima estava no interior do veículo e todos admitiram o roubo. Era um Argo cor prata. A vítima reconheceu o celular e os roubadores. Passaram cinco indivíduos, mas somente localizaram quatro. Um era transexual, garoto de programa. Não manipulou o celular. A mulher confessou. Os outros não confessaram. Ela apontou onde estava o celular roubado. Estava com os abordados e seu parceiro foi quem o apreendeu. O pix feito no interior do motel foi enviado para o rapaz que era motorista do aplicativo, do carro.

O policial militar Rubens Martins Neto disse que estavam em patrulhamento e o copom irradiou Fiat Argo, prata, praticando roubo em um motel na Zona Leste. Abordaram e havia três homens e uma mulher no interior. No carro havia um celular e Mikaela falou ter sido objeto do roubo. O copom contatou vítima, que reconheceu os agentes no DP. No início eles negaram o roubo, mas, depois, confessaram. Reconheceu Leonardo, que marcou o encontro, Cristyan era o condutor do Uber, que esperou Leonardo com Mikaela e Diego. Diego foi quem entrou no quarto do motel após a vítima ingressar. Reconhece Mikaela, que confessou que ficou no quarto vizinho com Diego. Ela confessou isso e que o celular apreendido era roubado. Eram quatro agentes ou mais.

Douglas Fidelis afirmou ser cunhado de Cristyan. Não estava presente. Ele é Uber. Não conhece os corréus.

Destarte, verifica-se que as provas orais e documentais coligidas aos autos não deixam dúvidas sobre a prática dos fatos descritos na denúncia pelos réus. Nota-se que as declarações colhidas trazem a convicção de que houve o concurso de quatro pessoas. Verifica-se a presença inequívoca do vínculo subjetivo entre os agentes, consubstanciado na consciência de contribuir para a atividade delituosa. Os quatro agentes, previamente ajustados, traçaram um plano para subtrair bens da vítima. Houve contato entre Larissa e o ofendido por meio de aplicativo, para marcar um encontro; foram a um shopping, encontraram-se e foram ao motel; um carro com os outros agentes seguiu a vítima e Larissa, adentrando no mesmo motel, ficando dois deles no quarto ao lado, enquanto o terceiro aguardava dentro do carro; todos fugiram juntos, no referido carro, com o celular subtraído e após fazerem os pixs. Portanto, todos os agentes auxiliaram e praticaram atos essenciais ao êxito da empreitada.

Incabível a alegação atipicidade da conduta, de participação de menor importância ou desclassificação para favorecimento real do réu Cristian. O contexto de provas deixa claro o ajuste prévio entre o indiciado e os demais réus para a prática delitiva, a convergência de vontades. Houve coautoria, em que todos os agentes possuem domínio comum do fato típico, mas com divisão de tarefas, caso em que é desnecessário que todos pratiquem o núcleo descrito no tipo penal, bastando que a conduta seja essencial para a realização do fato típico – in casu, a função do indiciado visava dar guarida à ação, apoio com a presença física ao lado de onde tudo acontecia, levar dois dos executores ao local e dar a fuga de todos os três

executores do delito.

Como bem ressaltou o Ministério Público, o corréu Cristyan, conquanto não tenha ingressado no interior do quarto do motel, permaneceu na posição de motorista do veículo, o qual transportou outros dois executores do delito ao motel, um deles escondido dentro do carro, e assegurou a fuga de todos, concorrendo para os crimes de extorsão e roubo, plenamente ciente da empreitada criminoso. Ademais, o aparelho celular da vítima foi encontrado no interior do carro por ele conduzido, bem como os valores extorquidos foram transferidos para a sua conta bancária via "Pix". Valores elevados e que fogem a qualquer corrida via aplicativo. Pelo vídeo das câmeras de segurança do motel é possível ver os executores correndo e pulando o muro do motel, sendo que Cristyan assegurou que adentrassem o carro que dirigia e fugissem dali.

Não se pode dizer que sua participação foi de menor importância, porque de menor importância é a conduta de pequena eficiência para a execução do crime, o que não ocorre com aquele que fica no lado de fora no assalto e extorsão garantindo a tranquilidade dos demais e uma rota rápida de fuga, para o sucesso da empreitada criminoso. Assim, pela teoria objetivo-formal adotada na exposição de motivos do Código Penal, o réu é partícipe, realmente, teve sim relevância no sucesso da ação delituosa, e por isso também responderá pelo crime, na medida da sua culpabilidade, nos termos do artigo 29, caput, do CP.

A este respeito transcreve-se o trecho no v. acórdão proferido no HC 459.612/SC, de relatoria de Ribeiro Dantas, julgado em 02.06.2020: Quanto à participação de menor importância, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. No tocante à aplicação do disposto no art. 29, § 1o, do CP, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias afastaram a participação de menor importância, ressaltando que o paciente garantiu o êxito da empreitada criminoso ao conduzir os corréus ao local do crime, tendo permanecido no veículo durante a prática delitiva, assegurando a posterior fuga. Nesse contexto, se as instâncias ordinárias reconheceram serem os réus coautores do crime de roubo, pois teriam concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1o do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus.

Ainda sobre o tema: "(...) Relativamente à alegação sobre a aplicação do art. 29, § 1o, do CP, verifico que o Tribunal estadual, ao reformar a sentença e condenar o agravante, assentou: (...) Observa-se que as contradições existentes nas versões apresentadas pelos corréus em seus interrogatórios, sobre quem teria oferecido ou solicitado a tal "carona", só corroboram a conclusão de que não se tratava de uma simples "carona", mas de um prévio ajuste entre os acusados visando facilitar a fuga dos executores (...) Pela leitura dos trechos ressaltados, acerca da alegação de participação de menor importância na prática delitiva, verifico que o Tribunal de origem salientou haver o réu colaborado ativamente para o delito. Dessa forma, o acórdão impugnado reconheceu a existência de coautoria, o que, por certo, afastou a possibilidade de envolvimento de menor importância. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. E não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo, basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, no contexto da coautoria, conforme reconhecido no acórdão impugnado, todos os agentes respondem pela prática do mesmo crime. Não é outro o magistério de Juarez Cirino dos Santos: "A realização comum do fato é constituída pelas contribuições objetivas de cada co-autor para o acontecimento total, que explicam o domínio funcional do fato típico. As contribuições objetivas para o fato podem consistir na realização integral das características do tipo, na realização parcial dessas características ou, mesmo, na ausência de realização de qualquer

característica do tipo, desde que a ação atípica realizada pelo co-autor seja necessária para realizar o fato típico: por exemplo, na co-autoria de roubo, um co-autor espera no carro com motor ligado para a fuga, outro co-autor desliga o alarme, um terceiro co-autor garante a retirada, um quarto controla as vítimas com a arma e apenas o quinto co-autor apanha o dinheiro. A contribuição objetiva do co-autor deve ser necessária para promover o fato, mas é suficiente contribuir para o desenvolver do plano criminoso, independente da presença física no local do crime, embora a entrega de armas ou instrumentos para o fato seja, por si só, insuficiente para co-autoria. (SANTOS, Juares Cirino dos. A Moderna Teoria do Fato Punível. Rio de Janeiro: Renavan, 2002, p. 250.) (...) (STJ - AREsp 1504935/SP - Rel. Rogerio Schietti Cruz - j. 22.011.2019 - DJe 26.11.2019).

A negativa dos denunciados não convence, diante do farto conjunto de provas em seus desfavores. Ainda, as alegações não vieram comprovadas, na forma do que exige o artigo 156 do CPP, restando isoladas.

Seguem os interrogatórios.

A ré Mikaela Santos da Silva, em sede policial, permaneceu em silêncio. Em juízo, ela contou ter 20 anos, morar com o pai da filha e a filha, trabalhar fazendo unhas, ter estudado até a oitava série, conhecer os outros réus. Nega os fatos. Achou que tivesse sido presa pelo celular. Ele deixou o celular com Julia, pois não fez a transação do pix e marcou com ela de pegar. Trabalhavam e os abordaram. Encontraram a vítima e não houve roubo. Não conhecia a vítima. Julia a chamou para se encontrar com cliente dela e foi, pois precisava de dinheiro. Chamou o uber e foram ao shopping Tatuapé. Ela mandou seguirem e foram. Eles discutiram, pois o pix não estava funcionando e então ele ofereceu o celular como garantia.

O réu Diego da Silva Rocha, nome social Daniele, em sede policial, permaneceu em silêncio. Em juízo, falou ter 29 anos, morar com a mãe, ser cabeleireira, ter sido processada, ter estudado até o primeiro ano, só não conhecia Cristyan. Nega os fatos. Sairia com Larissa e dias antes ela passou apuros, pois sua mãe tinha sido mandada embora, levou-a a trabalhar em Indianópolis e apresentou o aplicativo. Ela mandou mensagem e chamaram o uber Cris, que já conheciam de fazer outras corridas. Foram ao Tatuapé e esperaram. Ele queria as duas no programa também e aceitaram. Ela ligou e falou que era para seguirem o carro. Foram ao motel no Tatuapé. Tinham dificuldade para entrar, pois não tinham RG. Larissa entrou com o cliente primeiro. Depois entraram. Ela ligou dizendo que era para subir. Entraram no quarto e ele ficou assustado, negando que faria o programa, pois não sabia que eram "trans" e não mulher. Ele falou que não ficaria com nenhuma e Larissa pediu o pagamento, pois ficou com ele no carro. Ele falou que acertaria. Ele pediu o pix, mas não deu certo, então ele deu o celular para garantia. Ele deu R\$200,00 e não devolveram troco.

O réu Leonardo Felipe da Cruz, nome social Larissa e Julia, em sede policial, permaneceu em silêncio. Em juízo disse ter 20 anos, morar com a mãe e seis irmãos, trabalhar de cabeleireira, nunca ter sido processada, conhecer Daniele por ser sua cliente, ter estudado até o terceiro colegial. Confessa, mas não foi desse jeito. Marcou um programa com Pedro no aplicativo, onde está que é acompanhante e garota de programa. Já tinha marcado com as meninas para trabalhar. Estava com receio, pois era sua segunda semana de trabalho. O uber pegou-a na casa da Mikaela. No caminho, Pedro combinou no shopping Tatuapé. Praticou sexo oral no carro do estacionamento. Ele perguntou se a amiga também era garota de programa e queria as duas também. Chegaram primeiro no hotel e depois chegaram as amigas. Ele soube que Daniele era "trans" e ele não mais queria. Aceitou que ele não mais queria o programa, mas queria pagamento, pois já tinha prestado o serviço. Combinou R\$2.000,00 para ficar com ele. Deu problema no pix. Abriu a porta e saiu correndo. A mulher do motel não queria abrir o portão e queriam chamar a polícia. Foram trabalhar e foram detidos. Cristyan falou que não tinha caído o dinheiro. Os policiais os ameaçaram. Em seu celular há tudo registrado. O celular foi entregue, pois o valor não tinha sido validado.

O réu Cristyan Torres da Silva, em sede policial, permaneceu em silêncio. Em juízo, ele informou disse ter 25 anos, morar com a esposa, trabalhar de motorista de aplicativo, ter estudado até o segundo ano, conhecer apenas Leonardo e Diego de um

dia antes e Mikaela de tempos antes. Nega os fatos. Ficou dentro do Uber e viu as demais pulando o muro e forçando o portão, correndo, mas fugiu. Nunca passou por isso. Ficou com medo. Costuma esperar as meninas nos programas. Recebe por maquininha e pix. Tem um filho de dois anos e sua esposa não trabalha.

Nota-se que as versões dos denunciados, além de inverossímeis, para não dizer risíveis, bem como a imputação de conduta irregular dos policiais e da vítima, sem motivo plausível ou indício de que os agentes da Lei, testemunhas, e vítima, tivessem motivos para prejudicá-los, não merece crédito. Ao contrário, o que se vê dos autos são provas firmes, fortes e categóricas a indicar a necessidade de responsabilização dos acusados, ação que foi quase que inteiramente filmada pelas câmeras do local.

E, entre ambos os relatos, dos assaltantes e da vítima que os reconheceu prontamente, na delegacia, por óbvio, deve-se atribuir maior valor à palavra da vítima. Ademais, vale destacar que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, no crime de roubo e extorsão, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie - prisão em flagrante, após o delito, em poder do celular, com imagens das câmeras de segurança do motel e narrativa da funcionária do estabelecimento, corroborando o ocorrido. Nesse sentido, a melhor jurisprudência:

CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - Palavra da vítima - Valor probante: 114 - Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido. (Revisão 224.054/3 - Rel. Orlando Bastos - j. 10.03.1993 - RJDTACRIM 18/194).

PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: 74 - Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes. (AP 1.135.621/2 - Rel. Evaristo dos Santos - j. 10.03.1999 - RJTACRIM 43/233).

PROVA - Crimes patrimoniais - Palavra da vítima - Valor: 178 - A palavra da vítima, em crime de natureza patrimonial, avulta em importância, máxime quando em tudo ajustada às demais evidências dos autos. (AP 910.303/0 - Rel. Eduardo Pereira - j. 23.02.1995 - RJDTACRIM 25/319).

PROVA - Palavra da vítima - Crimes patrimoniais - Eficácia: 136 (a) - Sumamente valiosas as palavras da vítima, que não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes. (Revisão 341.752/9 - Rel. Evaristo dos Santos - j. 11.08.1999 - RJTACRIM 45/467).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS.RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n.83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1429354/RS - Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik - j. 26.03.2019 - DJe 05.04.2019).

No caso dos autos, desde sempre, em juízo e fora dele, a vítima, firmemente, foi coerente em sua versão, sempre idêntica, o que, não há como negar-se, dá-lhe

credibilidade, mormente porque nada tem no sentido de que quisesse gratuitamente acusar as pessoas dos réus. E sua narrativa vai de encontro com os relatos testemunhais e com as imagens das câmeras de segurança do local, em que é visível os agentes ingressando no quarto de motel, correndo para fugir, pulando o portão e, em seguida, forçando-o para o carro poder sair. Sem se olvidar nos valores de pix, elevadíssimos, e na subtração do celular.

Não há como acolher as teses da Defesa de inexigibilidade de conduta diversa ou desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões. Inexistem elementos a apontar que a vítima não iria efetuar o pagamento pelos "serviços do profissional do sexo". Ao contrário, as provas demonstram que a vítima foi abordada e agredida logo após ingressar no quarto do motel, sendo que qualquer serviço jamais foi prestado. A assertiva de que houve sexo oral no estacionamento do shopping restou isolada e não é crível. Primeiro, pois os estacionamentos são sempre cheios e com câmeras de segurança. Segundo, porque os demais corréus não confirmaram tal fato e o ofendido negou isso. Hoje celulares possuem dados personalíssimos e aplicativos que envolvem toda a vida financeira do proprietário. Jamais seria dado como forma de garantia por serviços prestados – alegação esdrúxula. E não é só. As câmeras do estabelecimento mostram que os carros não estavam juntos: carro do ofendido e carro com os demais corréus. Um seguiu o outro sem que o ofendido soubesse, desde o shopping até o mesmo motel. Um quarto ao lado da suíte do ofendido foi alugado e dois dos comparsas ingressaram no quarto da vítima, abordando-a, agredindo-a, levando seus pertences e exigindo os pixs em valores muito elevados, em flagrante superioridade numérica. O que as conversas juntadas indicam é que o ofendido iria se encontrar com Larissa e tão somente ela. E houve transferência de valores em montantes que superam em muito o valor de um serviço como este. Por fim, nada há a provar que seria um programa em conjunto. Os pixs favoreciam Cristyan, que nada tinha a ver com os tais serviços a serem prestados.

Ressalta-se que não é caso de reconhecimento da tentativa, pois houve o emprego da violência ou grave ameaça e a efetiva subtração do celular, com o apoderamento da coisa pelos agente. Cuida-se de matéria do Tema 916 do Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: Consumação do crime de roubo RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (REsp 1499050/RJ – Rel. Rogerio Schietti Cruz – j. 14.10.2015 – DJe 09.11.2015).

Ainda, em relação à extorsão, é crime formal e consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida (RT 814/554; RT 818/555; REsp 16.123, DJU 17.10.94, p. 17.10.94, p. 27.917; TACrSP, RT 526/379).

No mais, é caso de se aplicar o concurso material de delitos, consoante dispõe o artigo 69 do CP, em razão de se tratar de fatos distintos e dolos diversos. Sobre o tema:

“Hipótese em que o paciente e co-réus, após subtração de seu carro e outros pertences pessoais, obrigaram a vítima, mediante grave ameaça com arma de fogo, a fornecer senhas bancárias, tendo sido feitos saques de quantia em dinheiro, configurando a prática dos delitos de roubo e extorsão em concurso material” (STJ – 5.^a T. – HC 43989/SP – Rel. Gilson Dipp – j. 06.12.2005 – DJU 19.12.2005, p. 450).

"Na linha de precedentes desta Corte e do Pretório Excelso, configuram-se os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair alguns pertences da vítima, obriga-a a entregar o cartão do banco e fornecer a respectiva senha" (STJ - 5.^a T. - REsp. 684423 - Rel. Felix Fischer - j. 07.12.2004 - DJU 14.02.2005, p. 239).

"Se o agente, após obter a posse tranqüila da coisa subtraída, mantém a vítima privada de sua liberdade de locomoção, fica configurado o seqüestro como delito autônomo, uma vez que este não se constitui em meio de execução do roubo" (TJSP - Ap. - Rel. Debatin Cardoso - j. 29.04.1999 - RT 766/591).

"Existe concurso material entre roubo e extorsão, na conduta dos agentes que, após o desapossamento do veículo e diversos bens da vítima, mediante ameaça, obriga-a ao fornecimento da senha do cartão eletrônico bancário para a obtenção de mais vantagens" (TJSP - Ap. - Rel. Barbosa Pereira - j. 19.08.1999 - RT 770/565).

"Os agentes que, em um primeiro momento, subtraem o automóvel e a carteira com dinheiro da vítima e, num momento posterior, obrigam-na a sacar numerário de caixa eletrônico, cometem dois crimes diversos, roubo e extorsão, em concurso material" (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Renê Ricupero - j. 14.09.1999 - RT 774/589).

"Caracteriza-se o concurso material quando o roubo, seguido de extorsão, é praticado em ações subseqüentes, não havendo falar, portanto, em crime continuado ou concurso formal, uma vez que se trata de infrações de espécies diferentes que não resultam de uma única ação, mas de dois atos distintos, com individualidade jurídica própria" (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Lopes de Oliveira - j. 22.10.1998 - RT 761/610).

"O réu, após roubar o carro da vítima, obrigou-a a entregar o cartão 24 horas e o talonário de cheques, além de coagi-la a assinar alguns desses cheques, o que caracteriza o crime de extorsão. Conclui-se que o réu praticou os crimes de roubo e extorsão em concurso material" (STF - 2.^a T. - HC 77.990-5 - Rel. Carlos Velloso - j. 22.03.1999 - DJU 14.05.1999, p. 2, e RT 767/509).

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP, fixam-se as penas base nos mínimos legais para os delitos previstos no artigo 157, caput, do CP, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, e no artigo 158, caput, do CP, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, considerando-se a agravante da reincidência de Diego, nome social Daniele, por roubo, aumenta-se a pena em 1/6, totalizando-se 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa para cada delito.

Quanto aos corréus relativamente menores, Leonardo, nome social Larissa ou Julia, e Mikaela, a Súmula 231 do STJ dispõe: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Nesse mesmo sentido: Menoridade. Circunstância atenuante que, todavia, não pode implicar redução da pena fixada no mínimo legal (STF - HC - Rel. Sidney Sanches - RTJ 118/928). Ainda: (RT 737/551, 735/535, 735/568).

Consigne-se, quanto à agravante contida no artigo 61, II, j, do CP, que não há relação de causalidade entre o momento vivenciado no período de calamidade pública e a prática do delito.

Na terceira fase, em razão do artigo 157, § 2º, II, do CP, aumenta-se a pena em 1/3, perfazendo-se 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa para Cristyan, Leonardo, nome social Larissa, e Mikaela; e 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa para Diego, nome social Daniele.

A agravante do § 1º do artigo 158 do CP exige aumento em 1/3, totalizando-se 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa para Cristyan, Leonardo, nome social Larissa, e Mikaela; e 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa para Diego, nome social Daniele.

Em seguida, pelo concurso material de delitos, somam-se as penas para os crimes de roubo e de extorsão.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica dos réus. Nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, "a" e § 3º, do CP, considerando-se a gravidade em concreto dos delitos, com violência e grave ameaça, fixa-se o regime fechado de cumprimento de

pena. E por terem respondido o processo presos, não poderão apelar em liberdade. Permaneceu inalterada a situação fática que determinou a decretação da prisão cautelar anteriormente, presentes, ainda, os requisitos legais, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o denunciado, ordenar sua liberação, sem prejuízo do conhecimento de eventual recurso de apelação. Consoante o artigo 387, §2º, do CPP, mantém-se o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o artigo 112 da LEP. Neste prisma: TJSP – 3ª Câmara Criminal – AC 0045877-82.2014.8.26.0224 – Rel. Luiz Antonio Cardoso; e TJSP – 1ª Câmara Criminal Extraordinária – AC 0004038-54.2014.8.26.0361 – Rel. Luiz Augusto de Sampaio Arruda. Estando ausentes os requisitos do artigo 44 do CP, por ter sido usado grave ameaça, deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Diante do exposto, CONDENO os réus LEONARDO FELIPE DA CRUZ, nome social Larissa, CRISTYAN TORRES SILVA e MIKAELA SANTOS DA SILVA às penas de 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e 26 dias-multa, no valor mínimo unitário legal, e o réu DIEGO DA SILVA ROCHA, nome social Daniele, às penas de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e 28 dias-multa, no valor mínimo unitário legal, como incurso no artigo 157, § 2º, II, e no artigo 158, § 1º, na forma do artigo 69, caput, todos do CP.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, expeça(m) ou adite(m)-se a(s) guia(s) de execução, encaminhando-se à Vara das Execuções Criminais competente; façam-se as comunicações; atualize-se o histórico de partes; archive-se; expeça(m)-se mandado(s) de prisão, se for o caso; uma vez cumprido(s), expeça(m)-se guia(s) de recolhimento, encaminhando-se à Vara das Execuções Criminais competente; caso o(s) réu(s) não seja(m) encontrado(s), aguarde-se em escaninho próprio, cobrando-se a cada 120 dias; ou designe-se audiência para regime aberto; deverá(ão) o(s) réu(s) ser intimado(s) no último endereço onde foi(ram) encontrado(s); caso o(s) réu(s) não seja(m) encontrado(s), expeça(m)-se mandado(s) de prisão, fazendo constar que o(s) réu(s) deverá(ão) ser imediatamente apresentado(s) a este Juízo para participar da audiência de regime aberto e, após, será(ão) posto(s) imediatamente em liberdade; fica(m) desde já o(s) réu(s) intimado(s) a pagar os dias-multa, em 10 dias a contar do trânsito em julgado, com consectários legais (Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta 139.521-1, Titular Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo); na hipótese de quitação, abra-se vista ao Ministério Público e, após, venham conclusos para declaração da extinção da punibilidade da pena de multa; caso não seja efetuado o pagamento da multa, encaminhe-se à Vara das Execuções Criminais competente para cobrança, na forma da Lei n. 13.964/2019.

São Paulo, 22 de novembro de 2021.

FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA
Juiz(a) de Direito